SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3243065 - MG (2026/0160932-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
AGRAVANTE	:	R G P DE S (MENOR)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS E AO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, ao fundamento de que a pretensão de absolvição ou desclassificação demandaria revolvimento do acervo fático-probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal pode ser conhecida sem revolver o conjunto fático-probatório, à luz da Súmula 7/STJ; (ii) saber se os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, são aptos a sustentar a condenação; e (iii) saber se a subsunção aos arts. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 exige revisão de premissas fáticas sobre liame subjetivo e destinação da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta demanda reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

4. Os depoimentos policiais, quando colhidos sob contraditório, harmônicos e corroborados por apreensões e laudos, são aptos a embasar o juízo condenatório, cabendo às instâncias ordinárias a valoração de sua credibilidade.

Documento eletrônico VDA59054725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:45:42 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:28
Código de Controle do Documento: 8200d347-c01d-4663-821d-3cb6be62e60a

5. O tráfico de drogas é tipo de ação múltipla, que não exige flagrante de venda, e a análise sobre liame subjetivo e destinação da droga envolve circunstâncias fáticas já apreciadas na origem, insuscetíveis de revisão na via eleita.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por R G P DE S contra decisão que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento, sob o fundamento de que a pretensão de absolvição ou desclassificação demandaria revolvimento do acervo fático-probatório (fls. 313-316).

O agravante sustenta que não se deve validar a condenação baseada em provas frágeis, que não portava drogas ou armas, inexistindo liame subjetivo com o material ilícito ou validade na suposta confissão informal, além dos depoimentos policiais se mostrarem insuficientes.

Aduz que a única bucha de maconha encontrada destinava-se ao uso pessoal, sendo inviável inferir traficância de material vinculado a terceiro, como reconhecido pela sentença que o absolvera pelo porte de arma e desclassificara o tráfico.

Requer o provimento do recurso ou sua submissão ao colegiado (fls. 327-335).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que se imputou ao agravante a prática de atos infracionais análogos ao crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 e ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. Em primeiro grau, houve desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao art. 16 da Lei n. 10.826/2003, com aplicação de medida socioeducativa de advertência; em sede de apelação, reconheceu-se a prática dos atos infracionais análogos aos mencionados tipos e aplicou-se medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 1 (um) ano.

No tocante a inviabilidade de revolvimento do acervo fático-probatório na via especial e a conformidade do entendimento quanto à suficiência dos elementos valorados pelas instâncias ordinárias, a decisão agravada assim fundamentou (fls. 314-316):

> *O julgado ao examinar a imputação de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e ao porte de arma de fogo de uso restrito, assentou a suficiência probatória para a procedência da representação, com base em depoimentos*

Documento eletrônico VDA59054725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:45:42 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:28
Código de Controle do Documento: 8200d347-c01d-4663-821d-3cb6be62e60a

policiais colhidos sob contraditório, confissão informal de envolvimento na atividade ilícita, indicação do local onde foi ocultada a sacola com drogas, dinheiro, arma e apetrechos de traficância, além de laudos periciais e demais elementos de convicção.
O acórdão registrou que o crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, dispensa o flagrante de venda, considerando os elementos dos autos idôneos para comprovar a materialidade e a autoria do delito. Diante disso, o colegiado considerou adequada a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida ao jovem envolvido.
Para modificar essa conclusão e acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, seria indispensável reexaminar o conjunto probatório. Essa providência é inviável nesta instância, pois exigiria desconstituir a valoração dos fatos realizada soberanamente pelo tribunal de origem.
(...)
O acórdão recorrido, em linha com essa orientação, conferiu credibilidade às declarações dos agentes e às circunstâncias que indicam o liame subjetivo com a traficância, reputando-se suficiente o conjunto formado por apreensões, laudos e relatos convergentes.
Cumpre destacar que esta Corte reconhece a aptidão dos depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes com o restante do acervo, para embasar juízo condenatório, cabendo às instâncias ordinárias aferir sua credibilidade e consistência.
(...)
Em síntese, a pretensão recursal não comporta conhecimento por demandar reexame do acervo probatório, à luz de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, e por conflitar com a orientação consolidada acerca da suficiência dos depoimentos policiais quando corroborados por outros elementos.

O *decisum* consignou que o acolhimento da tese defensiva pressupõe substituir a valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias, que reconheceram materialidade e autoria com base em depoimentos policiais colhidos sob contraditório, confissão informal de envolvimento, indicação do local em que foram encontrados droga e arma, além de apreensões e laudos.

A revaloração possível nesta instância pressupõe fatos incontroversos delimitados de modo inequívoco e dissenso estritamente normativo; não é o caso quando se pretende rediscutir a própria suficiência das provas apreciadas na Corte de origem. Nesse quadrante, não há como afastar o entendimento de que a alteração pretendida implicaria revolvimento fático-probatório vedado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PROBATÓRIA.
(...)

Documento eletrônico VDA59054725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:45:42 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:28
Código de Controle do Documento: 8200d347-c01d-4663-821d-3cb6be62e60a

2. A tese da agravante, segundo a qual a controvérsia seria de natureza estritamente jurídica, consubstanciada na revaloração dos fatos incontroversos à luz do art. 395, III, do CPP, não tem o condão de afastar o óbice sumular, pois o Tribunal de origem, ao concluir pela existência de indícios mínimos de autoria e materialidade suficientes ao recebimento da representação, ancorou-se no conjunto probatório coligido nos autos - depoimentos policiais, auto de apreensão e declarações do adolescente -, de modo que qualquer conclusão em sentido diverso implicaria, necessariamente, o reexame de provas.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 3.160.263/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2026, DJEN de 18/5/2026)

Outrossim, o inconformismo quanto à valoração dos depoimentos policiais não se sustenta, pois a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tais relatos são aptos a embasar o juízo condenatório quando se apresentam harmônicos, coerentes e em consonância com as demais provas dos autos. No caso concreto, o acórdão estadual destacou elementos objetivos, como a indicação do local de ocultação e a apreensão de drogas, arma, dinheiro, balança e anotações, considerados suficientes para evidenciar o liame subjetivo e a finalidade mercantil.

Pretender, na via especial, infirmar essa conclusão para reconhecer a insuficiência de provas ou a ausência de vinculação do agente com o material ilícito esbarra na impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Desse modo, cabe exclusivamente às instâncias ordinárias aferir a credibilidade e a consistência dos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, em ressonância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos " policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia".
2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/ SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Documento eletrônico VDA59054725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:45:42 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:28
Código de Controle do Documento: 8200d347-c01d-4663-821d-3cb6be62e60a

3. Desse modo, desconstituir o julgado, buscando a desclassificação ou a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n.º 7/STJ.
4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)

Ademais, não há base para reformar a decisão impugnada quanto à ausência de dolo e de liame subjetivo. A Câmara revisora registrou elementos que transcendem a mera presença no local e comprovam os atos análogos ao tráfico e ao porte de arma, sendo desnecessário o flagrante de venda. A análise da destinação da droga envolve aspectos fáticos apreciados na origem, cuja revisão para absolvição ou desclassificação é inviável em recurso especial.

Por fim, a alegação defensiva de que a condenação se baseou em presunções não desconstitui o conjunto probatório convergente avaliado sob o contraditório, pois o julgado agravado alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal e respeitou os limites cognitivos da via eleita, inexistindo razões para modificação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA59054725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:45:42 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/08/2026 18:09:28
Código de Controle do Documento: 8200d347-c01d-4663-821d-3cb6be62e60a